

Lezione — Modulo D5: Contratti a Oggetto Informatico

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 05_DirInfo_2026_ContrInformatici_DEF.pdf (77 slide, prof.ssa Cevenini) **Normative di riferimento:** artt. 1321-1342, 1419, 1655-1677, 2230-2238 c.c.; D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo); artt. 64-bis ss. L. 633/1941

Obiettivo

Saper spiegare la disciplina civilistica applicabile ai contratti aventi ad oggetto software, distinguendo licenza d'uso, sviluppo software (appalto vs opera intellettuale), clausole vessatorie nel rapporto B2C e licenze open source/Creative Commons, nelle categorie usate dalla professoressa.

Quadro Normativo

Fonte	Contenuto rilevante
Art. 1321 c.c.	Nozione di contratto
Art. 1322 c.c.	Autonomia contrattuale; contratti atipici
Art. 1325 c.c.	Requisiti del contratto (accordo, causa, oggetto, forma)
Artt. 1326-1328 c.c.	Conclusione del contratto; revoca
Art. 1337 c.c.	Responsabilità precontrattuale; buona fede nelle trattative
Artt. 1366, 1375 c.c.	Interpretazione ed esecuzione secondo buona fede
Art. 1341 c.c.	Condizioni generali di contratto; clausole che richiedono doppia firma
Art. 1342 c.c.	Contratti conclusi mediante moduli o formulari
Art. 1229 c.c.	Nullità clausole di esonero da responsabilità per dolo/colpa grave
Art. 1370 c.c.	Interpretazione contro il predisponente nel dubbio
Art. 1373 c.c.	Facoltà di recesso
Art. 2596 c.c.	Patto limitativo della concorrenza (max 5 anni, forma scritta)
Art. 1419 c.c.	Nullità parziale del contratto
Artt. 1655-1677 c.c.	Contratto di appalto
Artt. 2230-2238 c.c.	Contratto d'opera intellettuale
D.Lgs. 206/2005	Codice del consumo: clausole vessatorie, nullità di protezione
Artt. 64-bis ss. L. 633/1941	Diritti del licenziatario di software

Concetti Chiave

1. Contratto — nozione e autonomia contrattuale

[fonte: PDF, slide 3-4]

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c. — autonomia contrattuale). Possono anche concludere **contratti atipici** (non

espressamente previsti dall'ordinamento) purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela: la **licenza d'uso del software** rientra in questa categoria. I contratti **tipici** (vendita, locazione, appalto, mandato, ecc.) sono invece espressamente disciplinati.

2. Requisiti del contratto

[fonte: PDF, slide 5-6]

I requisiti sono quattro (art. 1325 c.c.): 1. **l'accordo delle parti** 2. **la causa** — la funzione economico-sociale del contratto, lo scopo pratico 3. **l'oggetto** 4. **la forma**, quando è prescritta dalla legge *a pena di nullità*

Causa vs motivi: la causa è la funzione oggettiva (es. per la vendita di un computer: scambio del bene dietro corrispettivo); i **motivi** sono le ragioni soggettive e individuali che inducono le parti (es. l'intenzione di sostituire il vecchio dispositivo). I motivi, in linea di principio, non rilevano giuridicamente.

3. Conclusione del contratto

[fonte: PDF, slide 7-9]

Il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha **conoscenza dell'accettazione** (art. 1326 c.c.). L'accettazione deve giungere nel termine stabilito o generalmente necessario; un'accettazione tardiva può essere ritenuta efficace dal proponente solo se ne dà immediato avviso. Un'accettazione non conforme equivale a **nuova proposta**.

Quando la prestazione deve eseguirsi senza preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo di **inizio dell'esecuzione** (art. 1327 c.c. — es. pagamento del prezzo, consegna del bene).

La proposta può essere **revocata** finché il contratto non è concluso; se l'accettante aveva già intrapreso in buona fede l'esecuzione, il proponente deve **indennizzarlo** delle spese e delle perdite subite (art. 1328 c.c.).

4. Buona fede e responsabilità precontrattuale

[fonte: PDF, slide 10-11]

Le parti devono comportarsi secondo **buona fede** nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c. — responsabilità precontrattuale). Il contratto deve essere **interpretato** (art. 1366) ed **eseguito** (art. 1375) secondo buona fede.

5. Condizioni generali di contratto

[fonte: PDF, slide 12-17]

Le condizioni generali sono predisposte da uno dei contraenti e sono efficaci nei confronti dell'altro se questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con **ordinaria diligenza** al momento della conclusione (art. 1341 c.c.).

Alcune condizioni hanno effetto solo se **approvate specificamente per iscritto** (doppia firma: una in calce al contratto, una in calce alle clausole). Si tratta delle clausole che: - limitano la responsabilità (art. 1229) - attribuiscono al solo predisponente la facoltà di recedere o sospendere l'esecuzione (art. 1373) - impongono all'altro contraente: termini di decadenza, limitazioni alle eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale coi terzi, tacita proroga, clausole compromissorie, deroghe alla competenza territoriale

Articoli di interesse: - **Art. 1229 c.c.**: nulle le clausole di esonero da responsabilità per **dolo o colpa grave** o violazione di norme di ordine pubblico - **Art. 1370 c.c.**: nel dubbio, clausole predisposte da una parte si interpretano **a favore dell'altra** - **Art. 1373 c.c.**: recesso esercitabile fino al principio di esecuzione; nei contratti a esecuzione continuata/periodica anche dopo, ma senza effetto sulle prestazioni già eseguite - **Art. 2596 c.c.**: patto limitativo della concorrenza deve essere provato per iscritto, circoscritto per zona o attività, durata max **5 anni**

6. Contratti conclusi mediante moduli e formulari

[fonte: PDF, slide 18]

Nei contratti con moduli o formulari, le **clausole aggiunte prevalgono** su quelle del modulo se incompatibili, anche se quelle del modulo non sono state cancellate (art. 1342 c.c.). Chi conclude contratti in nome di un'impresa non può derogare alle condizioni generali o alle clausole stampate senza **speciale autorizzazione scritta** (art. 2211 c.c.).

7. Contratti con i consumatori — Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)

[fonte: PDF, slide 19]

- **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi *estranei* all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3 Codice del consumo)
- **Professionista**: persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività

Il legislatore prevede una tutela particolare a favore dei consumatori in quanto soggetti "deboli" del contratto.

8. Clausole vessatorie (B2C)

[fonte: PDF, slide 20-23]

Sono clausole che, **malgrado la buona fede**, determinano **a carico del consumatore un significativo squilibrio** dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 D.Lgs. 206/2005). Si *presumono* vessatorie (fino a prova contraria) clausole che, tra l'altro: - escludono o limitano la responsabilità del professionista per morte o danno alla persona - escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento - riconoscono al solo professionista (e non al consumatore)

la facoltà di recedere - stabiliscono che il consumatore sia vincolato da clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione

Accertamento della vessatorietà (art. 34): valutato considerando la natura del bene/servizio e le circostanze al momento della conclusione. Non sono vessatorie: - clausole che riproducono disposizioni di legge - clausole oggetto di **trattativa individuale** (il professionista ha l'onere di provarla nei contratti con moduli/formulari)

Forma e interpretazione (art. 35): clausole proposte per iscritto devono essere **chiare e comprensibili**; in caso di dubbio prevale l'interpretazione **più favorevole al consumatore**.

9. Nullità di protezione

[fonte: PDF, slide 27-28]

Le clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono **nulle** mentre il **contratto rimane valido per il resto** (art. 36). Sono nulle in modo assoluto (anche se oggetto di trattativa) le clausole che: - escludono/limitano la responsabilità del professionista per morte o danno - escludono/limitano le azioni del consumatore per inadempimento - prevedono l'adesione del consumatore a clausole non conoscibili prima della conclusione

La **nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore** e può essere **rilevata d'ufficio** dal giudice.

10. Licenza d'uso di software

[fonte: PDF, slide 30-33]

La licenza d'uso è un **contratto atipico** con cui il licenziante cede al licenziatario il diritto di **godimento** del software e della documentazione accessoria per il tempo stabilito. Può essere previsto un corrispettivo.

NON si cede la titolarità del programma, non si cede il diritto di utilizzazione economica. Possono applicarsi, per quanto compatibili e salvo accordo contrario, le norme del codice civile sulla **locazione**.

- **Licenziante** (titolare dei diritti di utilizzazione economica): mantiene i diritti esclusivi di riproduzione, modifica, traduzione, adattamento, distribuzione
- **Licenziatario**: acquista il diritto di utilizzare il programma nei limiti previsti dalla LDA (artt. 64-bis ss.)

Esempi di possibili clausole: esclusività/non esclusività; trasferibilità; numero massimo di installazioni; uso personale vs commerciale; trasferimento su altri computer; contratti di aggiornamento e manutenzione.

Clausole di esclusione di garanzia e responsabilità: le licenze possono prevederle, ma l'art. 1229 c.c. vieta clausole di esonero per **dolo o colpa grave** o violazione di norme di ordine pubblico.

11. Licenza ‘a strappo’ (shrink-wrap)

[fonte: PDF, slide 34-35]

Riguarda software destinato a diffusione di massa. Il software è confezionato in un **involucro trasparente** su cui sono leggibili le condizioni di contratto. La clausola principale prevede che **l’apertura della confezione sigillata comporti l’accettazione del contratto** (contratto concluso per “comportamento concludente”).

Le condizioni generali sono predisposte unilateralmente dalla software house. Poiché è impossibile approvare specificamente per iscritto le clausole vessatorie, queste **potrebbero essere ritenute inefficaci** in questo tipo di contratto.

12. Shareware

[fonte: PDF, slide 36]

Particolare tipo di licenza d’uso. Il software può essere utilizzato **per un periodo di prova**; successivamente occorre registrarlo e pagare un corrispettivo. La versione di prova può avere limitazioni (es. non poter stampare/salvare), meccanismi di protezione alla scadenza, assenza di supporto del produttore. Dopo l’acquisto viene fornito un **codice che sblocca tutte le funzioni**.

13. Licenza di software libero/open source

[fonte: PDF, slide 37]

Licenza software che prevede la messa a disposizione del **codice sorgente**. Può prevedere l’autorizzazione a usare, modificare, integrare, riprodurre, distribuire il programma. Si tratta di un **negozio giuridico** con cui il titolare dei diritti di utilizzazione economica concede — in genere a titolo gratuito — determinate facoltà spettantegli ai sensi della L. 633/1941.

14. Copyleft

[fonte: PDF, slide 38]

Licenze open source in cui l’autore prevede **obbligazioni a carico del licenziatario**: la distribuzione del software OS o di opere derivate è consentita **alle stesse condizioni della licenza originaria**. Chi sviluppa un software derivato subisce quindi una limitazione nell’esercizio dei propri diritti di utilizzazione economica.

15. Licenze Creative Commons

[fonte: PDF, slide 39-61]

L’autore decide autonomamente a quali condizioni condividere l’opera. Le licenze CC combinano quattro condizioni base:

Condizione	Significato
Attribuzione (BY) — obbligatoria in tutte	Riconoscere la paternità, fornire link alla licenza, indicare modifiche
Non commerciale (NC)	Non si può usare il materiale per scopi commerciali
Non opere derivate (ND)	Se si modifica/reinterpreta, non si può distribuire il risultato
Condividi allo stesso modo (SA)	Le opere derivate devono essere distribuite con la stessa licenza

Le sei licenze CC (tutte con BY obbligatoria): 1. **BY** — libertà totale, anche commerciale 2. **BY-NC** — no commerciale 3. **BY-ND** — no opere derivate 4. **BY-NC-ND** — no commerciale + no opere derivate 5. **BY-SA** — copyleft; stessa licenza per le opere derivate, anche commerciale 6. **BY-NC-SA** — no commerciale + copyleft

CC0 (donazione al pubblico dominio): l'autore rinuncia a tutti i diritti sull'opera. Gli utenti possono copiare, modificare, distribuire, anche per fini commerciali, senza chiedere alcun permesso. Non riguarda brevetti e marchi; nessuna garanzia.

Pubblico dominio: se l'opera è già nel pubblico dominio per legge, la licenza non modifica tale condizione.

CCPlus: le licenze CC sono non esclusive; è possibile aggiungere accordi che offrano possibilità aggiuntive — senza ridurre i diritti già conferiti dalla licenza — a tutti o ad alcuni licenziatari.

Per tutte le licenze CC: la licenza non ha effetto sui diritti morali dell'autore, sulle libere utilizzazioni e sulle eccezioni previste dalla legge, né sui diritti di terzi (es. diritto all'immagine, tutela dei dati personali).

16. Contratto di sviluppo software

[fonte: PDF, slide 63]

Una parte (software house o professionista informatico) si obbliga a studiare, sviluppare e realizzare un software in base alle richieste del **committente**. La qualificazione giuridica dipende dal soggetto incaricato:

Soggetto	Qualificazione	Norme applicabili
Imprenditore	Contratto di appalto di servizi	Artt. 1655-1677 c.c.
Libero professionista	Contratto d'opera intellettuale	Artt. 2230-2238 c.c.

17. Appalto (contratto di sviluppo con imprenditore)

[fonte: PDF, slide 64-69]

Nozione (art. 1655 c.c.): l'appaltatore assume con organizzazione dei propri mezzi e **gestione a proprio rischio** il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Vi è un **obbligo di risultato**. La proprietà dell'opera si trasferisce al committente con la consegna. Il subappalto richiede l'autorizzazione del committente.

Norme principali applicabili allo sviluppo software:

- **Art. 1659** — *Variazioni in corso di sviluppo*: l'appaltatore non può apportare variazioni senza autorizzazione del committente; l'autorizzazione si prova **per iscritto**. Se il prezzo è determinato globalmente, le variazioni autorizzate non danno diritto a compenso aggiuntivo salvo accordo.
- **Art. 1662** — *Verifica nel corso di esecuzione*: il committente ha diritto di controllare lo svolgimento e lo stato. Se l'esecuzione non procede secondo il contratto e a regola d'arte, fissa un termine; decorso inutilmente, il contratto è **risolto** con risarcimento del danno.
- **Art. 1665** — *Verifica e pagamento*: il committente ha diritto di verificare l'opera prima della consegna. Se trasalascia la verifica senza giustificato motivo o non ne comunica il risultato entro breve termine, l'opera si considera **accettata**. Il corrispettivo è dovuto all'accettazione.
- **Art. 1667** — *Difficoltà e vizi*: l'appaltatore garantisce per difficoltà e vizi. Il committente deve denunciarli entro **60 giorni** dalla scoperta, a pena di decadenza. L'azione si prescrive in **2 anni** dalla consegna.
- **Art. 1668** — *Garanzia per difetti*: il committente può chiedere eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, riduzione proporzionale del prezzo o, se l'opera è del tutto inadatta alla destinazione, **risoluzione del contratto**.

18. Contratto d'opera intellettuale (con libero professionista)

[fonte: PDF, slide 71-72]

Disciplinato dagli artt. 2230-2238 c.c. Il professionista si avvale delle proprie competenze senza organizzazione di impresa e senza vincolo di subordinazione. Vi è un'**obbligazione di mezzi** (non di risultato): tuttavia, avere un'obbligazione di mezzi non significa non essere tenuti a fornire il risultato promesso — la perizia richiesta è quella conforme alle conoscenze tecniche della professione (art. 1176 c.c., 2° comma).

Responsabilità ex art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di **speciale difficoltà**, il professionista risponde dei danni **solo in caso di dolo o colpa grave**.

Titolarità del programma (slide 74): nel contratto d'appalto, la proprietà si trasferisce al committente con consegna e accettazione. Nel contratto d'opera intellettuale, mancano indicazioni chiare dalla legge; la giurisprudenza ha assimilato il professionista al lavoratore dipendente, riconoscendo la titolarità al committente **in mancanza di clausole specifiche**.

19. Assistenza e manutenzione del software

[fonte: PDF, slide 75]

Possibili clausole: perdita del diritto alla manutenzione se l'utente usa il software in modo non conforme o lo modifica; esclusione degli interventi per problemi causati da dolo o colpa grave

dell'utente; limitazioni di responsabilità del fornitore (es. fino all'ammontare del canone). Problemi possono sorgere dalla **mancata autorizzazione a correggere errori** o dal **mancato accesso al codice sorgente**.

20. Nullità parziale

[fonte: PDF, slide 76]

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'**intero contratto** se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte (art. 1419 c.c.). La nullità di singole clausole **non importa** la nullità del contratto quando le clausole nulle sono **sostituite di diritto da norme imperative**. Le parti possono inserire una clausola espressa che stabilisca la non trasmissibilità della nullità all'intero contratto.

Riferimenti Normativi

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 1321 c.c.	Nozione di contratto	Fondamento di tutto il modulo
Art. 1322 c.c.	Autonomia contrattuale; contratti atipici	Giustifica la licenza d'uso come contratto atipico
Art. 1325 c.c.	Requisiti: accordo, causa, oggetto, forma	Base per valutare validità di qualsiasi contratto informatico
Art. 1326 c.c.	Conclusione: conoscenza dell'accettazione	Rilevante per contratti online
Art. 1327 c.c.	Esecuzione prima della risposta = conclusione	Shrink-wrap, download software
Art. 1337 c.c.	Buona fede precontrattuale	Trattative per sviluppo software
Art. 1341 c.c.	Condizioni generali; doppia firma per clausole onerose	EULA, licenze di massa
Art. 1342 c.c.	Moduli e formulari; clausole aggiunte prevalgono	Contratti standardizzati
Art. 1229 c.c.	Nullità esonero responsabilità per dolo/colpa grave	Limite a clausole di esclusione garanzia nel software
Art. 1370 c.c.	Interpretazione contro il predisponente	Tutela licenziatario consumatore
Art. 1373 c.c.	Recesso	Contratti di manutenzione
Art. 2596 c.c.	Patto di non concorrenza: scritto, max 5 anni	Clausole nei contratti di sviluppo

Articolo / Norma	Contenuto (come descritto nel PDF)	Rilevanza per il corso
Art. 1419 c.c.	Nullità parziale	Clausole nulle non trasmettono nullità se sostituite da norma imperativa
Artt. 1655-1677 c.c.	Appalto: obbligo di risultato, vizi, garanzie	Sviluppo software con software house
Art. 1659 c.c.	Variazioni: solo con autorizzazione scritta	Change management nello sviluppo
Art. 1662 c.c.	Verifica in corso d'opera	SAL e collaudi intermedi
Art. 1665 c.c.	Verifica finale e accettazione	Collaudo finale; silenzio = accettazione
Art. 1667 c.c.	Vizi: denuncia entro 60 gg, prescrizione 2 anni	Bug post-consegna
Artt. 2230-2238 c.c.	Contratto d'opera intellettuale: obbligazione di mezzi	Sviluppo con freelancer
Art. 2236 c.c.	Responsabilità solo per dolo/colpa grave se speciale difficoltà	Protezione professionista informatico
Artt. 33-36 D.Lgs. 206/2005	Clausole vessatorie, accertamento, forma, nullità di protezione	Contratti con utenti finali B2C
Artt. 64-bis ss. LDA	Diritti del licenziatario di software	Limite minimo inderogabile della licenza

Casi e Scenari

La professoressa non riporta casi giurisprudenziali specifici in queste slide. Utilizza esempi pratici:

- **Esempio causa/motivi** (slide 6): vendita di un computer — causa = scambio bene/prezzo; motivo = sostituzione del vecchio dispositivo
- **Shrink-wrap** (slide 34-35): acquisto di un pacchetto software in scatola; l'apertura vale come accettazione; clausole vessatorie potrebbero essere inefficaci
- **Sviluppo software con software house** (slide 63-69): qualificazione come appalto; applicazione artt. 1659-1668 per variazioni, verifica, vizi
- **Sviluppo con freelancer** (slide 71-72): qualificazione come opera intellettuale; responsabilità limitata a dolo/colpa grave per difficoltà speciali

Domande di Autoverifica

1. Quale differenza fondamentale esiste tra un contratto tipico e un contratto atipico? Perché la licenza d'uso del software è un contratto atipico?
2. In cosa si distinguono la licenza 'a strappo' (shrink-wrap) dal contratto di licenza ordinario quanto alla forma di accettazione e all'efficacia delle clausole vessatorie?
3. Qual è la differenza tra il contratto di appalto e il contratto d'opera intellettuale applicati allo sviluppo di software? In quale caso il professionista risponde solo per dolo o colpa grave?

4. Che cosa si intende per “nullità di protezione” nel Codice del consumo? Chi può farla valere e come opera rispetto al contratto nel suo insieme?
 5. Quali sono le principali condizioni delle licenze Creative Commons? Quale licenza permette qualsiasi uso (anche commerciale) e opere derivate, con il solo obbligo di attribuzione?
-

Riepilogo

La professoressa indica espressamente (slide 77 — “ripasso!!!”) le cose da sapere **assolutamente**:

- **Nozioni di base sul contratto:** autonomia contrattuale, requisiti (art. 1325), conclusione (artt. 1326-1328), condizioni generali (art. 1341), moduli e formulari (art. 1342)
- **Contratti con i consumatori:** clausole vessatorie (art. 33), accertamento (art. 34), forma e interpretazione (art. 35), nullità di protezione (art. 36)
- **Licenza d’uso di software:** concetto di contratto atipico, clausole di esclusione di garanzie e responsabilità (limite art. 1229), licenze di software libero (OS, copyleft)
- **Sviluppo software:** appalto vs contratto d’opera intellettuale (distinzione fondamentale)
- **Appalto:** concetto (art. 1655), variazioni (art. 1659), verifica (artt. 1662, 1665), difformità e vizi (artt. 1667-1668), garanzie
- **Contratto d’opera intellettuale:** obbligazione di mezzi vs risultato, titolarità del programma, nullità parziale (art. 1419)

Collegati

- [[Appunti_moduloD5]]
- [[appunti_moduloD5_contratti_informatici]]
- [[speedreview_D05_contratti_informatici]]

Hub: [[master_map_studio]] · [[glossario_diritto]] · [[concept_maps]]